Casos de balcão do Registro Civil das Pessoas Naturais

Folha de respostas esperadas para validação por registrador civil

Para que serve

Esta folha reúne 13 situações comuns no balcão do Registro Civil. Sua resposta, como registrador, será usada como gabarito para medir se uma ferramenta de apoio ao balcão aplica corretamente as normas de publicidade e proteção de dados. A ferramenta não decide: a decisão é sempre do Oficial.

Como preencher

1. Leia cada caso e responda como o atendimento deveria ser feito, segundo as normas vigentes no Ceará.

2. Marque uma decisão, indique quem decide e cite a norma e o artigo que fundamentam a resposta.

3. Se o caso estiver incompleto ou depender de um fato não informado, registre isso no item 4.

4. Não há resposta certa sugerida nesta folha. Responda com base na sua prática e na norma.

Os casos são fictícios e não contêm dados pessoais. Nenhuma resposta da ferramenta foi incluída, para não influenciar o gabarito.

Caso 101

> Uma pessoa sem parentesco com o registrado pede, no balcão, a certidão de nascimento em breve relato de um vizinho. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 102

> Um terceiro, sem parentesco, pede a certidão de óbito de uma pessoa. É preciso requerimento escrito ou autorização judicial?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 103

> A própria registrada, maior de idade, pede a sua certidão de nascimento em inteiro teor. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 104

> Um terceiro pede a certidão de casamento em inteiro teor de um casal vivo. O assento não contém dado sensível nem informação de menção vedada na certidão. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 105

> Um terceiro pede a certidão de nascimento em inteiro teor de uma pessoa viva. O assento contém dado sensível (LGPD, art. 5º, II) e nenhuma informação de menção vedada. A certidão pode ser emitida no balcão?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 106

> O filho de uma pessoa falecida pede a certidão de nascimento em inteiro teor do pai. O assento contém dado sensível (LGPD, art. 5º, II) e nenhuma informação de menção vedada. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 107

> Um terceiro pede a certidão de nascimento em inteiro teor de uma pessoa viva. O assento contém averbação de reconhecimento de filho e nenhum dado sensível. A certidão pode ser emitida no balcão?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 108

> Um terceiro pede certidão por quesitos com uma única informação do assento, que não é dado restrito, sensível nem sigiloso. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 109

> Um terceiro pede certidão dos documentos apresentados no processo de habilitação de casamento de um casal vivo. Os documentos não são públicos de publicidade geral. Como atender?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 110

> Um terceiro pede certidão dos documentos apresentados na habilitação de casamento de uma pessoa já falecida. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 111

> Um terceiro quer saber se existe, no cartório, registro de nascimento de uma determinada pessoa, consultando os índices. É preciso justificar ou fazer requerimento?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 112

> Um terceiro pede que o cartório busque, além dos índices, em documentos arquivados, informações sobre uma pessoa. Como atender e o que exigir?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Caso 113

O próprio registrado pede a sua certidão de nascimento em breve relato, mas o registro está bloqueado por determinação judicial. Como atender?

1. Decisão (marque uma)	☐ Deferir (atender sem exigência adicional) ☐ Deferir com exigência prévia (requerimento, identificação, motivo ou outro documento) ☐ Indeferir em nota fundamentada ☐ Encaminhar ao juízo competente (autorização judicial) ☐ Apenas informar / orientar ☐ Não se aplica ao Registro Civil
2. Quem decide no balcão	☐ Escrevente ☐ Oficial ou substituto
3. Fundamentos (norma e artigo)	
4. Como atender (o que dizer e o que exigir)	
5. O que seria um erro grave neste caso	

Validação

Declaro que as respostas acima refletem meu entendimento das normas aplicáveis ao Registro Civil das Pessoas Naturais no Ceará na data abaixo.

Nome	
Função (Oficial, substituto, escrevente)	
Serventia e município	
Data	
Assinatura	